

TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU

A

2024-2025 GÜZ DÖNEM SONU - A

1. Bir kavram konu ve disiplin olarak uygulamalı felsefenin alt dalı kabul edilerek değerler felsefesinin içinde yer alan ve törebilim/ahlak felsefesi olarak da adlandırılan kavrama ne ad verilir?

- A) Felsefe
- B) Ahlak
- C) Erdem
- D) Etik
- E) Hukuk

2. Aşağıdakilerden hangisi sanat dalları sınıflandırmasında kavramsal sanat alanında yer alır?

- A) Enstalasyon
- B) Seramik
- C) Grafik
- D) Destan
- E) Mimarlık

3. Fikri hukuk anlamında komşu haklar kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir şiiri özgün şekilde okuyan, komşu haklara sahiptir.
- B) Bir şarkının bestecisi komşu haklara sahiptir.
- C) Radyo kuruluşlarının komşu hakları vardır.
- D) Televizyon kuruluşlarının komşu hakları vardır.
- E) Fonogram yapımcılarının komşu hakları vardır.

4. Aşağıdakilerden hangisinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser olarak korunması mümkün değildir?

- A) Cep telefonu ile çekilen fotoğraf
- B) İş yapma yöntemi
- C) Video oyunlarının unsurları
- D) Dizi filmler
- E) Şiirler

5. Tasarım koruması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Tescilsiz tasarımlar korunamaz.
- B) Tasarımlar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile korunur.
- C) Tasarım mevzuatı ile yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar korunur.
- D) Tasarım koruması, görünüm ile ilişkilidir.
- E) Koruma koşullarını sağlayan tasarımlar için tescil başvurusunda bulunulabilir.

6. Bilgilenmiş kullanıcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Değerlendirmeye konu tasarım hakkında bilgi sahibi olan, piyasayı tanıyan, bilen, benzer tasarımlar hakkında bilgi ve/veya kullanım deneyimine sahip farazi bir kimse olarak kabul edilir.
- B) Bilirkişi ile eş anlamlıdır.
- C) Ortalama tüketici ile eş anlamlıdır.
- D) Buluş sahibi kimseler olmaları koşulu vardır.
- E) Tasarımlar konusunda uzmandır.

7. Bir tasarımın ilgili mevzuat açısından yeni olduğunun kabulü için o tasarımın ----- olması gerekir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) dünyanın herhangi bir yerinde daha önce kamuya sunulmamış
- B) orijinallik kriterini sağlamış
- C) seçenek özgürlüğünün özgün
- D) en az 5 yıl önce üretilmiş
- E) patent almış

2024-2025 GÜZ DÖNEM SONU - A

8. Tasarımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Tasarım tescili ile marka tescili eş anlamlıdır.
- B) Tasarımlar için koruma koşulları yenilik ve ayırt edici niteliklidir.
- C) Tasarımlar için koruma koşulları orijinallik ve kalitedir.
- D) Tasarım koruması işleve yöneliktir.
- E) Tasarımlar buluşları korumaktadır.

9. Kullanım yoluyla ayırt ediciliği bulunmayan aşağıdaki marka başvurularının hangisi mutlak tescil engeline takılmayarak tescil edilir?

- A) Adaleti temsil eden Themis figürünün tek başına hukuk hizmetleri için tescili
- B) "Erciyes Su" sözcüğünün Uludağ'dan gelen kaynak sular için tescili
- C) "ABC Doğrama" sözcük ve yanına şeklin marangozluk hizmetleri için tescili
- D) En üstün sözcüğünün herhangi bir sınıf için tescili
- E) Muz için sarı renkte meyve grafiği

10. ISO 9000 markası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Vekil markasıdır.
- B) Ortak markadır.
- C) Ferdi markadır
- D) Garanti markasıdır.
- E) Ses markasıdır.

11. Ressam ibaresinin resim malzemelerinde kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmasını aşağıdakilerden hangisi mümkün kılar?

- A) İşaretin tasviri niteliğinden uzaklaşmasını ve piyasada artık bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlamasını sağlayacak şekilde markasal kullanımı
- B) Ressam ibaresi taşıyan ürünlerin sadece 20 kişiye satılmış olması
- C) Almanya'da kullanılmış olması
- D) İbarenin reklamsız, tanıtımsız bir aydır küçük bir ofiste kullanılıyor olması
- E) Ressam ibaresinin sadece takvimlerde ve ajandalarda kullanımı

12. Tescilli markanın ne zaman yenilenmesi gerekir?

- A) Markanın başvuru tarihinden 3 yıl sonra
- B) Markanın başvuru tarihinden 5 yıl sonra
- C) Markanın başvuru tarihinden 10 yıl sonra
- D) Markanın başvuru tarihinden 20 yıl sonra
- E) Markanın başvuru tarihinden 25 yıl sonra

13. Bir ürünün ambalaj tasarımı, hukukta hangi hükümler kapsamında korunmaktadır?

- A) Haksız rekabet hukuku
- B) Sınai mülkiyet hukuku
- C) Rekabet hukuku
- D) Borçlar hukuku
- E) İş hukuku

14. 6102 sayılı Ticaret Kanunu'na göre hangi kural haksız rekabetin tespitinde belirleyicidir?

- A) Müşterinin korunması
- B) Dürüstlük kuralı
- C) Ekonominin korunması
- D) Rekabetin korunması
- E) Rakibin korunması

2024-2025 GÜZ DÖNEM SONU - A

15. Haksız rekabet fiilini işleyen, haksız rekabetin mağduru ve dava açma hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Haksız rekabet, tacirler arasında veya esnaflar arasında veya müşteri ile işletmeci arasında olabilir.
- B) Tüketici dernekleri dava açma ehliyetine sahiptir.
- C) Memur, haksız rekabet davası açabilir.
- D) Haksız rekabet nedeniyle zarar görmüş veya zarar tehlikesi içinde olan kişi mağdur olarak nitelenebilir.
- E) Haksız rekabet fiilini sadece tacirler işleyebilir.

16. 6102 sayılı Ticaret Kanunu m. 54/1'e göre haksız rekabete ilişkin kuralların amacı bütün katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır.

Buna göre 'bütün katılanlar' kavramına dahil ögeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) Rakip, tüketici
- B) Ekonomi, tüketici
- C) Kamu, tüketici, ekonomi
- D) Ekonomi, kamu
- E) Tüketici, kamu

17. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser birden fazla kişi tarafından ortaklaşa meydana getirildiğinde ve eserin tamamlanmasından veya alenileştirilmesinden önce ortaklardan biri vefat ettiğinde vefat eden ortağın mali hak hissesinin akıbeti ne olur?

- A) Eserin mülkiyeti kimdeyse ona geçer.
- B) Devlete geçer.
- C) Vefat eden ortağın mirasçılara geçer.
- D) Diğer ortaklar arasında paylaşılır.
- E) Kamuya ait olur.

18. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser sahipleri hangi koşullar altında mali haklarını başkalarına devredebilir?

- A) Yalnızca sınırlı süre için ve mutlaka karşılıklı olarak
- B) Yalnızca sınırlı ve karşılıksız olarak
- C) Süre, yer ve içerik itibarıyla sınırlı veya sınırsız, karşılıklı veya karşılıksız olarak
- D) Sadece belirli bir bölge ile sınırlı olarak
- E) Yalnızca sınırsız ve karşılıklı olarak

19. Mali haklarla ilgili sözleşmelerin geçerliliği için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hangi şekli şartı öngörür?

- A) Sözleşmelerin noter onaylı olması
- B) Eser sahibinin sözlü onayı
- C) Eserin kamuya açık bir şekilde sergilenmesi
- D) Sözleşmelerin ses kaydı altına alınması
- E) Sözleşmelerin yazılı olması

20. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca 'tekeffül' ne anlama gelir?

- A) Devir
- B) Vazgeçme
- C) Lisans
- D) Garanti
- E) Sorumluluk

2024-2025 GÜZ DÖNEM SONU - A

TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU																			
A Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	D	B	B	A	A	A	B	C	D	E	C	A	B	E	C	D	C	E	E